

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 669/2537

นายรณยุทธ จิตรดอน

โจทก์

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ กับพวก

จำเลย

นายกระเชม กัณทมนี ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญในคดี โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 57)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันใช้เงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศแก่โจทก์เป็นเงิน 78,095 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 21 เมษายน 2536เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จโดยจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัวสำหรับจำเลยที่ 2 และคำขออื่น นอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 53)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าตามคำเบิกความของนางเพ็ญฤดีศรีวรรณะ พยานจำเลยแสดงว่ามีได้มีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมการโครงการหลักสูตร นานาชาติและจำเลยไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงาน กลางฟังมาว่าโจทก์โทรศัพท์ไปยกเลิกการประชุมคณะกรรมการโครงการหลักสูตร นานาชาติ เป็นการจงใจทำให้นายจ้าง ได้รับความเสียหายจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า เหตุเลิกจ้างที่ศาลแรงงานกลาง หยิบยกขึ้นวินิจฉัยไม่ตรงกับเหตุในคำสั่งเลิกจ้างเอกสารหมายเลข จ.10 คำพิพากษาของ ศาลแรงงานกลางจึงไม่ชอบนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับอุทธรณ์ข้อนี้ของ โจทก์ ไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าตามคำเบิกความของนางเพ็ญฤดีศรีวรรณะ พยานจำเลยแสดงว่ามีได้มีการยกเลิกการประชุมคณะกรรมการโครงการหลักสูตร นานาชาติและจำเลยไม่ได้รับความเสียหาย เป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงาน กลางฟังมาว่าโจทก์โทรศัพท์ไปยกเลิกการประชุมคณะกรรมการโครงการหลักสูตร นานาชาติ เป็นการจงใจทำให้นายจ้าง ได้รับความเสียหายจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า เหตุเลิกจ้างที่ศาลแรงงานกลาง หยิบยกขึ้นวินิจฉัยไม่ตรงกับเหตุในคำสั่งเลิกจ้างเอกสารหมายเลข จ.10 คำพิพากษาของ ศาลแรงงานกลางจึงไม่ชอบนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย จึงได้รับอุทธรณ์ข้อนี้ของ โจทก์ ไว้ดำเนินการต่อไป

(ชลอ บุญยเนตร-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>